

1500113-89.2020.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Não conhece Paulo Yuri preso por tráfico. A moto do declarante vale em torno de R\$ 4.000,00 (fl. 34).

O Policial Militar YURI OLIVEIRA DO AMARAL confirmou a apreensão da motocicleta, abandonada. Aduziu que estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram o acusado em uma construção. Foi localizada a placa da referida motocicleta, motivo pelo qual efetuaram a prisão.

No mesmo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500113-89.2020.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500113-89.2020.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2006851/2020 - 02º D.P. LIMEIRA, 5873406 - 02º D.P. LIMEIRA, 2006851 - 02º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO YURI DE OLIVEIRA SOUSA

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

PAULO YURI DE OLIVEIRA SOUSA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em tese, em data incerta, porém entre os dias 10 e 24 de novembro de 2019, na cidade e comarca de Limeira,

recebeu, em proveito próprio, a motocicleta HONDA/NXR150 BROS KS, placas DWY-9879, cor vermelha, que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 26 de fevereiro de 2020 (fls. 43/45).

O acusado apresentou resposta à acusação às fls. 84/85.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Defensoria Pública pediu a desclassificação para a receptação culposa, com fixação da pena mínima e regime inicial aberto (fls. 136/140).

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

Presentes a materialidade e a autoria do delito de receptação, a partir do boletim de ocorrência de fls. 19/20, do auto de entrega, laudo pericial de fls. 28/33, assim como da prova oral colhida.

A vítima EDNEI SOARES DOS ANJOS, ouvida na fase inquisitiva, disse que é proprietário da motocicleta "Honda Nx Broz" de Placa DWY-9879. Que na data de 10/11/2019 o declarante teve sua moto furtada em frente a sua residência e não viu quem foi. Na data de 24/11/2019 o declarante tomou conhecimento através de redes sociais que havia uma motocicleta igual a sua abandonada no Jd Jequitiba e foi até o local. Que chegando por lá o declarante viu a motocicleta jogada em uma área verde e reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo de sua propriedade. O declarante alega que as numerações identificadoras estão suprimidas mas tem certeza que é sua por conta de uma trinca no painel, marcas nos pneus e parte de uma etiqueta identificadora da mesma. Que após a localização foi até no plantão policial e registrou a ocorrência. Posteriormente o declarante levou a moto até o IC de Limeira para exame pericial. Com relação os fatos apurados no presente inquérito policial o declarante alega desconhecer. Não conhece Paulo Yuri preso por tráfico. A moto do declarante vale em torno de R\$ 4.000,00 (fl. 34).

O Policial Militar YURI OLIVEIRA DO AMARAL confirmou a apreensão da motocicleta, abandonada. Aduziu que estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram o acusado em uma construção. Foi localizada a placa da referida motocicleta, motivo pelo qual efetuaram a prisão.

No mesmo sentido foi o depoimento do outro Policial Militar, LEANDRO RODRIGUES.

O acusado PAULO, por fim, disse que desconhecia a origem ilícita do veículo, tendo comprado pela internet, pelo valor aproximado de R\$ 1.500,00 ou R\$ 2.000,00, acreditando que era uma moto de leilão.

Saliente-se que a versão do réu é absolutamente inverossímil, desprovida de qualquer elemento nos autos que a comprove.

Deveras, estando na posse de bem de origem espúria, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar que havia adquirido o bem licitamente.

Ora, o réu alega que comprou o bem, no entanto deixou de juntar documentos ou de arrolar testemunhas que evidenciassem a realização de negócio jurídico válido, tendo por objeto o veículo apreendido, produto de furto.

Em casos análogos, já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade comprovadas. Prova robusta. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação. Conjunturas fáticas o incriminam. Pena bem dosada. Regime semiaberto não alterado. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0002848-39.2016.8.26.0635; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 15/01/2018, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem furtado na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil e não comprovada – Prova testemunhal segura – Réu que sabia da proveniência ilícita do bem – Reprimenda e regime. Adequação – Apelo desprovido. (TJSP; Apelação 0028221-45.2014.8.26.0602; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO – SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO – A ESCUSA APRESENTADA NÃO PODERIA MESMO VINGAR, POIS NENHUMA PROVA FEZ DA AQUISIÇÃO LÍCITA – AFIRMAÇÃO SIMPLÓRIA DE QUE ADQUIRIU O CELULAR POR PREÇO MÓDICO EM FEIRA "DO ROLO" – DOLO DEDUZIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO – A REINCIDÊNCIA AFASTA BENEFÍCIOS E JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação 0001423-49.2017.8.26.0050; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017, g.n.)

A condenação, nesse passo, é medida de rigor.

Passo a dosar a reprimenda penal, nos limites do artigo 68, do CP.

Verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são adequadas (fls. 103/105), motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Ausentes outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não havendo elementos para aferir a condição econômica do réu, adoto o valor unitário mínimo para a pena de multa.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade por igual prazo.

Nos termos do artigo 33, do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto ao cumprimento da reclusão, tendo em vista a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado PAULO YURI DE OLIVEIRA SOUSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor piso, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Ausentes requisitos para a custódia cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por este processo.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P.I.C.

Limeira, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA